副　　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号
損害賠償請求事件（国賠）
原　　告　越川雅史
被　　告　村越祐民、市川市

令和８年４月６日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第８準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

第１　本書面の目的

本書面は、被告村越に関する争点が、主として被告村越のTwitter投稿に係るものとして整理されていることを前提に、その判断に当たって踏まえるべき事情を補足するために提出するものである。

原告の主張は、当初のものから変化しており、現在では実質的に、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」といった表現により、原告の社会的評価が低下したか否か、という点に重きが置かれている。

しかし、右のような表現だけを取り上げて判断すると、本件当時、原告による職員に対する言動がなぜ問題視され、当時の市川市がどのように深刻に受け止めたのかという根本的な事情を見誤る虞がある。

そこで、被告村越は、本書面において、被告村越のTwitter投稿を判断するに当たって踏まえるべき事情を補足する。

第２　退職者等に関する表現のみで被告村越のTwitter投稿を判断すべきでないこと

被告村越は、自己のTwitter投稿が違法なものではないと考えるが、その点を判断するに当たっても、原告の主張が被告村越との関係では当初よりも縮減していることは踏まえられるべきである。

そして、現在主に問題とされている「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」といった表現の当否は、当該文言だけで判断することができるものではない。

すなわち、これらの表現は、原告による職員又は所管部署に対する継続的な言動、これに対する職員の受け止め、及び当時の市川市における問題意識という文脈の中で理解されるべきものである。

したがって、被告村越のTwitter投稿の違法性の有無を判断するに当たっても、被告村越の辞職後に被告市川市が示した評価だけで判断するのではなく、本件当時、原告の言動を深刻に問題視するに足りる事情が存在したか否かを踏まえる必要がある。

第３　山室繁央氏の陳述書に対する被告村越の見解

被告村越は、山室繁央氏作成に係る令和８年３月２６日付陳述書について、少なくとも同氏が自ら関与した限度において当時の経過を述べたものとして、その内容を殊更に否定するものではない。

同陳述書によれば、山室繁央氏は、パワー・ハラスメントに関するアンケートの回答者であるとともに、その後、笠原智前副市長の指示の下で、「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題する文書の素案作成に関与し、その過程で職員への確認又は聞き取りが行われていたとされる。右の経過それ自体は、少なくとも本件当時の市川市におけ

る対応が、根拠を欠いたまま白紙から作出されたものではないことを示している。

また、同陳述書には、笠原智前副市長から「表現をきつくしたい」との趣旨の指示があった旨の記載があるが、被告村越の理解するところでは、これは虚偽の事実を付加し、又は事実を歪める趣旨ではなく、職員からの聞き取り等により把握されていた内容が文書上十分に表現されていない部分を補正し、これを整理・要約する趣旨のものであったと解される。

したがって、同陳述書は、本件当時、市川市側において原告の職員に対する言動を問題視するだけの基礎事情が存在し、かつ、それに関する文書作成が一定の根拠資料及び確認作業を前提として行われていたことを示すものとして読むのが相当である。そして、その意味において、同陳述書は、本件が原告主張にいう「でっち上げ」ないし「全くの虚偽」ではなかったことを示すものというべきである。

なお、被告村越は、本件当時、笠原智前副市長と専ら本件に関するやり取りを行っており、山室繁央氏と本件に関して直接やり取りした事実はない。したがって、被告村越の右見解は、山室繁央氏との直接のやり取りに基づくものではなく、本件当時に笠原智前副市長との間で把握していた事情及び本件提出済み書証を踏まえたものである。

もっとも、被告村越がここで述べるのは、山室繁央氏の陳述書について、その記載を右の限度で相当なものとして受け止めるというにとどまり、同陳述書が、その後の被告市川市による「誇張」論までを裏づけると認める趣旨ではない。すなわち、同陳述書が示しているのは、あくまで本件当時の文書作成経緯、その事実的基礎の存在、及び山室繁央氏自身の申告内容であり、その後の被告市川市が採った甲第６号証及び甲第７号証に関する撤回対応や、その評価の当否は、別個に検討されるべき事柄である。

第４　原告の議員活動が職員に強い負荷を与えていたことを示す事情

１　保健部コロナワクチン接種担当部署への働きかけとTwitter投稿

乙B第３０号証には、令和３年３月下旬から５月下旬頃にかけて、原告が議員の立場を用いて職員に対し様々な情報提供を強要し、その都度職員が対応に追われ、明らかに業務を妨害されていたこと、また、職員側の説明にもかかわらず、聞き出した情報が市側の不手際ともいえる表現に改変されて外部に発信されていたことが記載されている。

同号証には、原告が執務室に許可なく立ち入り、様々な情報を強引に聞き出したため、職員にとって精神的に大きな負担となっていたこと、その結果、職員がいつ議員が突然訪れるのか大きな不安を抱えて業務を行っている状態にあったこと、さらに、原告の対応により精神的に多大な圧力を受けているとの認識に至っていたことが具体的に記載されている。

加えて、同号証には、意味の分からない生菓子（シュークリーム）を持参し、「このままここに置いておくように」などと理解し難い指示をして立ち去るなど、業務上の必要性を見出し難い態様で職員を困惑させていたことも記載されている。同号証は、単なる資料要求又は行政監視の域を超えて、職員に心理的萎縮と困惑を与える行動態様が存在していたことをうかがわせる。

これに対し、原告の令和３年５月１８日付Twitter投稿には、新型コロナワクチン接種予約について、「村越市長がまたやらかしました」としたうえで、「年齢区分に応じて順次予約受付開始と説明しておきながら、予約システムには年齢による受付制御機能は搭載されておらず、誰でも予約できる状況になっており、我々はこの点改善を求めました。」との記載が見られる（乙B第３１号証）。

乙B第３０号証の記載内容と乙B第３１号証記載のTwitter投稿の内容は、時期、対象部署、及び作用の点で符合している。すなわち、乙B第３０号証が述べる「現場への頻繁な出入り」「情報提供の強要・誘導」

「説明にもかかわらず外部向けには市の不手際として発信」「その結果として現場に混乱と追加対応が生じる」という流れが、実際に原告自身の公開投稿という形で外部化している。

原告の右Twitter投稿の当否自体をここで逐一論ずるものではないが、少なくとも、右各事情は、原告の言動が、右Twitter投稿に至る過程において、通常の議員活動の範囲を超えて、職員に過度の圧迫を与える態様を含んでいたことを示す事情として重要である。

２　学校教育部所管事項に対する反復継続的追及

原告は、学校教育部所管事項を中心として、令和７年６月議会及び同年９月議会において同一テーマを反復継続して追及し、同年１２月議会においても教育委員会系統の理事者に対する追及を継続している（乙B第３２号証のアないしウ）。

とりわけ、令和７年６月議会において、原告は、学校教育部が所管する放課後子ども教室の運営につき、仕様書上求められる業務責任者又は地域コーディネーターの配置と実際の運営との乖離を主題として詳細な追及を行い、当初は自らの指摘が否定されたものの、その後、学校教育部から、確認に不備があり、実際には配置が整っていない日が複数存在していた旨の回答を受けた経緯を述べたうえで、学校教育部長に対しその発言内容に誤りがないか確認を求めている。これに対し、学校教育部長は、右発言内容に相違がない旨答弁している（乙B第３２号証のア）。

また、令和７年９月議会においては、同一のテーマについてさらに追及が継続され、代表監査委員は、令和５年度の定期監査における指導事項にもかかわらず、令和６年度の業務委託においてもなお仕様書と乖離した職員配置状況が確認され、現在、所管部、総務部及び管財部において調査が進められている旨答弁している。さらに、総務部長も、仕様書の規定と乖離した業務運営を検出しており、所管部においてその確認を怠

るなど、不適正な事務処理が行われていた蓋然性が高い旨答弁している（乙B第３２号証のイ）。

このように、原告の追及は、一回限りの問題提起にとどまるものではなく、同一テーマについて複数議会期にわたり反復されている。そして、議員による質問は、通常、議場におけるやり取りだけで完結するものではなく、その前提として、所管部署における問い合わせ対応、資料確認、質問取り、答弁整理その他の事前対応を伴うものであるところ、右のような追及が反復される場合、その負荷は議場内の答弁対応に尽きるものではない。

本件においても、原告による同一テーマの反復継続的な追及の結果、所管部において継続的な確認、調査、答弁準備及び事後対応を要する事態が生じていたことがうかがわれる。右事情は、原告の議員活動が、特定の所管部署に対し、通常の議会対応の範囲を超えて、継続して強い緊張と負荷を与え得る態様を有していたことをうかがわせる事情である。

被告村越は、右の学校教育部に関する個別の事案そのものの当否を本件で論じるものではないし、議員が行政の施策や事務執行を監視し、その当否を追及すること自体を否定するものでもない。もっとも、本件で問題となるのは、そのような行政監視活動一般の当否ではなく、原告の言動が、同一テーマについて執拗に反復されることにより、職員又は所管部署に過度の圧力又は心理的負荷を及ぼし得る態様を伴っていたか否かである。

第５　小括

被告村越は、本書面において、被告市川市の主張を正面から争うものではない。少なくとも、被告市川市が、甲第７号証その他に記載された原告の言動を問題視するに足りる基礎事情が存在したとする点については、その限度で異論はない。

そして、本書面で指摘したとおり、山室繁央氏の陳述書自体、本件当時の文書作成が一定の根拠資料及び確認作業を前提として行われていたことを示しており、また、原告自身の公開投稿と職員申告個表との符合は、原告の議員活動が現場職員に相当の緊張と負荷を与える態様を含んでいたことを裏づけている。

したがって、被告村越のTwitter投稿の違法性を判断するに当たっては、本件当時の右基礎事情を捨象したまま、後年の「誇張」評価のみを取り上げて判断することは相当ではない。

裁判所におかれては、被告村越に関する争点の判断に際しては、本件当時の問題意識が虚構又は作為ではなく実態を伴うものであったことを踏まえて審理判断されたい。

以　上